

영업점 - 택배기사 위·수탁 표준계약서

__ (영업점명) __ (이하 "위탁자"라 한다)과 택배종사자인 __ (이하 "수탁자"라 한다)은 택배 운송 업무에 관하여 다음과 같이 위·수탁 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

이 계약은 "위탁자"가 "수탁자"에게 위탁하는 택배 운송 업무에 관하여 "위탁자"와 "수탁자"간의 권리와 의무를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (기본원칙)

- ① "위탁자"와 "수탁자"는 이 계약에 따라 택배 운송업무를 수행함에 있어 상호 대등한 입장에서 신의성실의 원칙에 따라 자신의 권리를 행사하여 의무를 이행한다.
- ② "위탁자"와 "수탁자"는 이 계약의 이행과 관련하여 「생활물류서비스산업발전법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등 관련 법령의 규정을 준수한다.

제3조 (용어의 정리)

- ① "택배"라 함은 고객의 요청에 따라 운송을 위탁 받은 화물을 집화, 분류, 배송 등의 과정을 거쳐 수화인의 주택, 사무실 또는 기타의 장소에서 인도하는 것을 말한다.
- ② "집화"라 함은 고객으로부터 수령한 화물을 "위탁자"가 지정한 장소까지 운송하여, 적재하는 작업을 말한다.
- ③ "분류"라 함은 서브터미널 등 택배화물의 분류시설 장소에서 다수의 화물을 택배기사 1인당 담당구역별로 구분하는 작업을 말한다.
- ④ "배송"이라 함은 분류된 화물을 택배 운송차량에 상차하여 차량운행을 통해 운송장에 기재된 장소에서 고객에게 인도하는 것을 말한다.
- ⑤ 택배의 집화, 배송에 수반되는 전산입력 및 택배운임 수취, 고객응대, 스캔 등 부수적인 업무는 집화, 배송업무로 본다.

제4조 (계약의 주요내용)

- ① "위탁자"와 "수탁자" 간 계약의 주요내용은 다음과 같다.

계약기간	__년 __월 __일로부터 __년 __월 __일까지 (__개월)
담당구역	담당구역 기재 후 쌍방 서명
집화수수료	1건당 ____원 또는 택배사-영업점 간 기준금액의 ____%
배송수수료	1건당 ____원 또는 택배사-영업점 간 기준금액의 ____%
지급일	매월 __일
차량번호	자동차 등록번호 _____

종사자격	종사자격증 번호 _____
------	----------------

- ② "수탁자"는 집화, 배송 외에 분류작업을 수행 / 미수행 한다.
- ③ 분류작업을 수행하는 경우 분류수수료는 시간당 _____원으로 한다.

제5조 (수수료의 지급)

- ① "수탁자"는 택배업무 수행 내역을 매월 _____일을 기준으로 마감하고, 익월 _____일까지 "위탁자"에게 수수료를 청구하여야 한다.
- ② "위탁자"는 "수탁자"가 청구한 날로부터 _____일 이내에 위탁수수료를 현금으로 지급한다.
- ③ "위탁자"는 "수탁자"에게 수수료 지급내역(지급명세서, 전자문서 등)을 교부하고, "수탁자"가 지급내역을 상시 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑤ "수탁자"는 "위탁자"의 수수료 정산 및 공제 내역에 대하여 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, "위탁자"는 이의제기 받은 날로부터 _____일 이내에 확인 결과를 서면으로 통지하여야 한다.

제6조 (택배 배송업무의 수행)

- ① 계약 당사자는 고객의 화물을 안전하게 배송하는 등 서비스 품질 제고를 위해 노력해야 한다.
- ② "수탁자"는 「화물자동차 운수사업법」에 따라 허가받은 화물자동차를 이용하여 운송하여야 하며, 관련 법령을 준수하여야 한다.
- ⑥ "수탁자"는 고객과 관련된 정보를 본 계약 이행 이외의 용도로 사용하거나 제3자에게 제공·공개하여서는 아니 된다.
- ⑦ "수탁자"는 본 계약에 관한 권리의 일부 또는 전부를 "위탁자"의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 양도할 수 없다.

제7조 (위탁자의 준수사항)

- ① "위탁자"는 다음 각 호의 행위를 하거나 제3자에게 이를 행하도록 하지 않는다.
- 정당한 사유 없이 수수료의 전부 또는 일부의 지급을 지연하거나 거부하는 행위
 - 계약 기간 중 사전 합의 없이 담당 구역, 수수료 등 거래조건을 불리하게 변경하는 행위
 - 부당하게 계약 내용의 범위를 벗어나는 업무를 수행하도록 강요하는 행위
 - 계약 종료 시 정당한 사유 없이 수수료 정산을 거부하거나 지연하는 행위

제8조 (안전보건 조치)

- ① "위탁자"는 「산업안전보건법」 제77조에 따른 안전보건조치와 교육을 실시하여야 하며, "수탁자"는 이에 협조하여야 한다.
- ② "수탁자"는 「고용보험법」, 「산업재해보상보험법」에 따라 고용보험과 산업재해보상보험에 가입하여야 한다.

제9조 (작업시간 조정)

- ① 계약 당사자는 "수탁자"의 최대 작업시간이 일 12시간, 주 60시간을 초과하지 않도록 노력한다.

② 설·추석 등이 속한 2주 이내의 기간에는 불가피한 예외를 인정할 수 있다. 단, 22시를 초과하여 작업하여서는 아니된다.

제10조 (손해배상)

① 택배화물의 훼손, 멸실, 분실, 운송지연 등으로 고객에게 손해가 발생한 경우에 "위탁자"와 "수탁자"는 귀책사유에 따라 손해배상 책임을 부담한다.

제11조 (계약의 갱신 및 해지)

- ① "위탁자"와 "수탁자"는 상호 합의하는 경우에는 계약을 해지할 수 있다.
- ② "위탁자"는 계약기간 만료 전 150일부터 60일까지 사이에 "수탁자"가 계약의 갱신을 요구하는 경우로서 총 계약기간이 6년 이하인 때에는 법령에서 규정한 경우를 제외하고는 이를 거절할 수 없다.
- ⑤ "위탁자"는 계약을 해지하려는 경우에는 "수탁자"에게 60일 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다.

제12조 (개인정보 수집)

- ① "위탁자"는 계약체결을 위해 필요한 "수탁자"의 개인정보를 "수탁자"의 동의를 받아 수집·이용할 수 있다.
- ③ "위탁자"는 제1항 및 제2항의 목적 외 다른 용도로 "수탁자"의 개인정보를 사용할 수 없으며, 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

제13조 (분쟁 해결)

- ① "위탁자"와 "수탁자"는 이 계약에 명시되지 아니한 사항 또는 계약의 해석에 관한 사항에 다툼이 있는 경우에는 쌍방의 합의에 의해 해결한다.

제14조 (소의 관할)

본 계약에 관한 소송은 민사소송법에 따르거나, 양 당사자의 합의에 의해 정한 곳을 관할 법원으로 한다.

제15조 (부속합의)

"위탁자"와 "수탁자"는 이 계약의 내용을 보충하거나, 이 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 부속 합의서를 작성할 수 있다.

제16조 (계약의 효력)

이 계약을 증명하기 위하여 "위탁자"와 "수탁자"는 쌍방이 기명날인한 계약서 원본 2부를 작성하여 각 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

위탁자 (영업점)	수탁자 (택배기사)
상호: _____	성명: _____

대표자: _____ (인)

주소: _____

연락처: _____

서명: _____ (인)

주소: _____

연락처: _____

본 계약서는 DONWAY AI 자동화 정산 플랫폼(donway.ai.kr)을 통해 제공됩니다. | 엠비티아이 유한회사 | 051-711-3103